

DUDH III

Artigo 3º

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à **segurança pessoal**.

O ponto mais importante do art. 3º é a segurança pessoal. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) há dois tipos de segurança: a segurança pessoal e a segurança social.

A segurança pessoal está ligada aos direitos individuais, enquanto a segurança social, como o próprio nome diz, está ligada aos direitos sociais, que são direitos de 2ª Geração.

Do art. 2º até o art. 21, a DUDH tratava, exclusivamente, de direitos de 1ª Geração, que é o caso da segurança pessoal – o sinônimo de direitos de 1ª Geração de direitos de Liberdade, é direitos individuais.

A segurança pessoal está ligada à segurança individual, direitos individuais de 1ª Geração.

Artigo 4º

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos **em todas as suas formas**.

A própria essência deste artigo não contempla a excepcionalidade: NINGUÉM será mantido em escravidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão banidos em TODAS as suas formas. Esta norma tem o caráter absoluto, é uma norma *Jus Cogens*, é uma norma imperativa que deve ser respeitada por todas as Nações.

Artigo 5º

Ninguém será submetido à tortura, nem a punição ou tratamento cruel, desumano ou degradante.

Esta vedação é absoluta, é uma norma imperativa baseada em costumes do Direito Internacional.

Qual é a razão da vedação da tortura desta maneira expressa neste documento?

Em alguns campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceram experiências médicas em pessoas vivas, algo que é extremamente contrário ao que se pensa hoje em relação ao tratamento devido à pessoa humana.

ANOTAÇÕES

Por conta de experiências médicas, de torturas em relação a prisioneiros de guerra é que existe esta norma que não gera nenhuma discussão: a questão da tortura não se discute no mundo. Pode-se até discutir sobre o que é tortura, alguns Estados podem discutir sobre a definição do que é tortura, mas admitir, de forma declarada a possibilidade de tortura, isso não acontece.

Há teorias que gostam de abordar uma possível excepcionalidade a este tópico, é uma teoria desenvolvida nos Estados Unidos, inclusive já aplicada nos Estados Unidos, que é o “Cenário da Bomba Relógio”, onde ela traz a possibilidade de utilização da tortura quando envolver atos terroristas.

Essa Teoria traz um caso hipotético onde existe uma bomba relógio ativada, o sujeito foi encontrado, há tempo hábil para desativar a bomba e poder se aplicar a tortura para obter uma resposta quanto à forma de desativar essa bomba.

É uma Teoria meio forçada porque a soma das circunstâncias é muito difícil de acontecer na prática. Essa Teoria não é tão forte assim nos Estados Unidos, apesar de haver uma decisão da Suprema Corte que a ampara, mas é algo muito criticado e que não deve ser aplicado numa prova aqui no Brasil: o máximo é saber sobre a essência dessa Teoria, mas lembrando sempre que ela é insuficiente para trazer qualquer excepcionalidade ao Direito brasileiro e ao Direito Internacional Penal ou Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Trata-se de uma aplicação isolada nos Estados Unidos para casos específicos.

Há uma Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a tortura (em 1984), que traz expressamente a convenção sobre a repressão a tortura, que não se admitirá, em hipótese alguma excepcionalidade, nem mesmo em estado de sítio ou estado de guerra.

NADA É SUFICIENTE PARA ADMITIR A TORTURA.

O tema da tortura também é trabalhado na Constituição Federal (CF):

CF, Art. 5, III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

ANOTAÇÕES

Artigo 6º

Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento, em todos os lugares, da sua personalidade jurídica.

Artigo 7º

Todos os seres humanos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos os seres humanos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração, e contra qualquer incitamento a tal discriminação.



É importante lembrar o estudo de Equidade, do estudo de Igualdade, tema trabalhado no Direito Constitucional. A Igualdade é classificada em: Igualdade Formal e Igualdade Material.

A igualdade Formal é a Igualdade perante a Lei, enquanto a Igualdade Material é a igualdade real, substancial.

A Igualdade Material é aquela mais próxima à Igualdade Justa, aquela Igualdade que vai entender que, em essência, as pessoas são diferentes e, em algum momento, também terão direitos diferentes para que se equilibre a balança da Justiça.

Existem diferenças entre a população branca e a população negra que, historicamente, foi afetada por conta racismo, por conta de preconceito, por conta da escravidão. Entendendo essa diferença em alguns momentos é importante que se dê mais direitos à população negra para que possa **igualar essa balança** da Justiça e todos terem as mesmas oportunidades.

É o mesmo que se faz em relação a crianças, adolescentes, diferenças entre homens e mulheres; igualar a balança da Justiça está relacionado a Igualdade Material.

Essa Igualdade Material é que dá base aos direitos de 2ª Geração porque quando se considera a igualdade de acesso à educação, entende-se que há diferenças sociais e econômicas que podem impedir esse acesso, sendo necessária a criação de normas reais, de Igualdade real, para equilibrar essa balança.

Do art. 2º ao art. 21 trabalham-se direitos de 1ª Geração, direitos de Liberdade.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Os direitos de 2ª Geração são os direitos sociais, econômicos e culturais, estão elencados do art. 22 em diante, mas O ARTIGO 7º TRATOU DE IGUALDADE?

Essa Igualdade Formal, perante a Lei, é uma Igualdade de 1ª Geração.

Existem direitos de IGUALDADE nos direitos de LIBERDADE?

Sim, porque essa igualdade perante a Lei não está preocupada com a Justiça, está preocupada para servir como um parâmetro para o indivíduo exigir alguma abstenção do Estado, é um parâmetro para o indivíduo exigir um direito de Liberdade. Por exemplo, um direito de Liberdade, direito de locomoção: o Estado não impede um indivíduo de fazer qualquer tipo de atividade ao ar livre, não impede que ele exerça o seu direito de locomoção, mas quando outro indivíduo tenta fazer a mesma coisa, o Estado impede.

Existe uma diferença: há um prejudicado que pode alegar ao Estado que não pode ser tratado de forma diferente e para isso utiliza o Direito de Igualdade. Não existe uma preocupação com a Igualdade Material do outro, mas sim o outro servindo de paradigma, como uma justificativa para que o Estado tenha o mesmo comportamento com relação aos dois indivíduos, a Igualdade Formal perante a Lei.



15m

Artigo 8º

Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes reparação efetiva para atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam garantidos pela constituição ou pela lei.

No Direito Constitucional aprende-se que há solução para atos do Estado que possam violar algum direito fundamental dos cidadãos.

Qual o instrumento jurídico utilizado quando algum direito fundamental está sendo violado ou corre o risco de ser violado pelo Estado?

Os chamados remédios constitucionais. São eles que trazem reparação efetiva para esses atos que violem direitos fundamentais previstos na CF ou em Leis (*habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança).

ANOTAÇÕES

Este art. 8º não especifica como se dará essa reparação efetiva, não afirma que será por meio de *habeas corpus* ou de mandado de segurança porque a DUDH traz a norma genérica para que tenha validade para todos os Estados, portanto, não especifica quais são esses instrumentos de reparação efetiva. Quem vai determinar quais são esses instrumentos de reparação efetiva são as Constituições federais.

Artigo 9º

Ninguém será **arbitrariamente** preso, detido ou exilado.

CF, Art. 5, LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente [...].



De acordo com a DUDH ninguém pode ser preso, detido ou exilado arbitrariamente.

Artigo 10º

Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública por parte de um tribunal independente e imparcial na determinação de seus direitos e deveres, e de qualquer acusação criminal que lhe seja feita.

Este artigo, em essência, é extraído do princípio do Juiz Natural. Este princípio traz duas subdivisões importantes: de ninguém ser julgado senão por autoridade competente (a ideia do juiz togado) e da vedação ao tribunal de exceção, também chamado de Tribunal *Ad-Hoc* porque nesse tribunal a imparcialidade está viciada, entende-se que o Tribunal *Ad-Hoc* é parcial, que não é justo.

Com base no devido processo legal, quando uma pessoa comete um crime, deve ser entendido que o Juízo já está previamente posto, já está previamente definido para julgar aquele crime. No Direito Processual Penal há uma parte na qual se estudam as competências para o julgamento em razão do crime, em razão do lugar, em razão do foro de prerrogativa se a pessoa tem ou não – o Juízo já está previamente posto antes do crime acontecer: se uma pessoa cometer um homicídio na avenida Paulista, na cidade de São Paulo, ela já saberá qual será o Juízo competente para julgá-la. Diferentemente se fosse criado um Juízo, um tribunal pós-crime, que retira toda a imparcialidade ao julgamento.

CF, Art. 5, XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;

ANOTAÇÕES

Artigo 11º

(1) Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser considerado inocente até que se prove que é culpado de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

Esta é a essência do Princípio da Presunção de Inocência. Em momento algum é referido o “trânsito em julgado”, em momento algum é referida a execução provisória de pena ou execução definitiva de pena. Estes são temas mais aprofundados que acabam sendo estudados em Processo Penal ou na CF.



25m

CF, Art. 5, LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Esta é a essência que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, a ideia da necessidade do trânsito em julgado em 17.11.2019.

(2) Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento de sua realização, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais severa do que aquela que, no momento da realização, era aplicável ao ato delituoso.

Ninguém poderá ser considerado culpado por um fato se no momento em que ele cometeu aquele fato, aquele fato não era considerado crime – Princípio da Irretroatividade da Lei Penal. A retroatividade benéfica é exceção, a regra no Direito Penal é a irretroatividade da lei penal, salvo se for benéfica ao réu, quando surge a retroatividade benéfica.

CF, Art. 5, XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

O “salvo para beneficiar o réu” não tem previsão na DUDH, está somente previsto na CF.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
